



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2936/2016

INICIADO: 29/08/2016 12:04hs e EMITIDO: 29/08/2016 17:55hs

2ª Via

JLLPRXCBDJEEHP

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA CULTURA POPULAR, 1 INVASÃO - RUA ORGANIZAÇÃO POPULAR
CEP: 10 - - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 85 D.P. - JARDIM MIRNA

Ocorrência: 29/08/2016 às 10:20 horas

Comunicação: 29/08/2016 às 11:56 horas

Elaboração: 29/08/2016 às 12:04 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 49335922-SP emitido em 17/10/2008 - Exibiu o RG original: Não
- Outros documentos: CN= 335659 - LV:A466 F.60V
- Pai: DILSON FERREIRA DOS SANTOS - Mãe: ELIZABETH DOS SANTOS SENA
- Natural de: S.PAULO -SP - CART.ST.AMARO - Nacionalidade: BRASILEIRO
- Sexo: Masculino - Nascimento: 10/05/1992 24 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau incompleto
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
- Endereço Residencial: RUA LUISA CARAIBA, 12 - GRAJAÚ - S.PAULO - SP
- (NÃO SABE O CEP) - Telefones: (11)94242-7035 (Residencial)

Testemunha:

- MARCIO ROCHA ARAUJO - Presente ao plantão - RG: 40079753-SP emitido em 24/02/2010 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: ANTONIO AVILA ARAUJO - Mãe: MARIA JOSE ALEXANDRE DA ROCHA
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 23/11/1985 30 anos - Estado civil: Casado
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Endereço Comercial: AV. SENADOR TEOTONIO VILELA, 8121 J. GUANABARA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5973-9330 (Residencial)

Condutor:

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2936/2016

INICIADO: 29/08/2016 12:04hs e EMITIDO: 29/08/2016 17:55hs

2ª Via

Folha : 2
JLLPRXCBDJEEHP[2351ED

- ROGERIO ENRIQUE FREITAS - Presente ao plantão - RG: 24599473-SP
emitido em 16/12/2009 - Exibiu o RG original: Não - Pai: DOURIVAL FREITAS
Mãe: ZILDA TEREZA MENDES FREITAS - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/03/1980
36 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: Superior completo - CPF: 29286925840
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: AV SENADOR TEOTONIO VILELA, 8121 - JD GUANABARA
S.PAULO - SP - Empresa: FORÇA TÁTICA 50 BPM/M - ROCAM - Telefones: (11)
5973-9330 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 12 - Unidade.: Valor
Observações: R\$ 12,00 (DOZE REAIS)
Pessoa relacionada: FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 30 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: PORÇÕES ESVERDEADAS APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 18 - Involucro: PAPEL ALUMINIO
Observações: PEDRAS APARENTANDO SER CRACK
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITARIO - Quantidade: 41 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: EPPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO APARENTANDO SER COCAÍNA

Histórico:

HISTÓRICO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO

Alegam os policiais militares ROGÉRIO ENRIQUE DE FREITAS e MÁRCIO ROCHA ARAÚJO, que ora figuram como condutor e testemunha, ambos componentes da ROCAM, que realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo na data, horário e local consignados, quando avistaram FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS que, ao avistar a motocicleta dos policiais, saiu correndo; contudo, os policiais militares lograram êxito em detê-lo metros adiante e procederam a abordagem policial. Realizada busca pessoal em FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS, foi localizado em seu poder uma sacola plástica contendo 30 invólucros com maconha, 41 invólucros plásticos com cocaína, 18 pedras de crack e a quantia de R\$ 12,00 (doze reais). Os policiais questionaram o indiciado durante a abordagem e este assumiu a

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 15

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2936/2016

INICIADO:29/08/2016 12:04hs e EMITIDO:29/08/2016 17:55hs

2ª Via

Folha :3
JLLPRXCBDJEEHP[

propriedade das drogas, inclusive declarando estar no local há um dia e que ganharia a quantia de R\$40,00 (quarenta reais) por dia. Por conseguinte, os policiais militares conduziram o suspeito até esta distrital de polícia judiciária para ciência da autoridade policial signatária.

Neste distrito, a autoridade infra-assinada passou a entrevistar as partes em separado. Os policiais militares apresentaram a versão retomada. FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS primeiramente foi questionado, também na presença do escrivão deste feito, se durante a abordagem sofreu violência física, psicológica ou algum tipo de discriminação e respondeu que não. Sobre os fatos declarou que estava no local há um dia exercendo a traficância e que pelo trabalho auferiria a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) por dia. Declarou que na data de hoje estava traficando quando foi surpreendido pelos policiais militares e tentou empreender fuga, porém, foi detido alguns metros adiante e, durante a abordagem, foi localizado em seu poder uma sacola plástica contendo drogas e a quantia de R\$ 12,00 (doze) reais.

As substâncias apreendidas, nos precisos termos da Portaria Conjunta Decap/Instituto de Criminalística nº 01/2012, foram submetidas a teste de constatação provisória, que apontaram resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias elencadas como entorpecente na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Por fim, requisitou-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

À luz do contexto fático exposto, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estadual Paulista, com a redação estipulada pela recente Emenda nº 35/12: Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista as ponderações lançadas, sobretudo a versão alegada pelos policiais, de relativa presunção de legitimidade, reputou-se que a conduta de FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS corresponde ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, delito equiparado ao hediondo, consoante inciso XLIII, do art. 5º, da Constituição da República e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.072/1990. O agente supostamente trazia consigo as drogas, sem autorização legal, em circunstâncias que afastam o intuito de posse para mero consumo pessoal, mormente em virtude da quantidade e natureza das substâncias. Nada Mais.

Exames requisitados: IC-IML

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2936/2016

INICIADO:29/08/2016 12:04hs e EMITIDO:29/08/2016 17:55hs

2ª Via

JLLPRXCBDJEEHP[

Solução:

BO PARA FLAGRANTE

DANIEL KEMELL MOURAD
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

GILSON RODOLFO A. MATOS JÚNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955